



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ, ח"פ 512196049

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד רפי וינברגר

נגד

1 זאב שטיינר, ת"ז 064591167

הנתבעים

2 ארנון בן עליזה, ת"ז 055283352

באמצעות ב"כ: עו"ד קמינצקי מרדכי

פסק דין

כללי

1. לפניי ארבע תביעות לתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף ברחוב הדסה 78, באר שבע הידוע בשם "בית גוזלן" (להלן - **הבית המשותף** או **הבית**). המדובר בפרוייקט המשלב יחידות למסחר ומשרדים אשר נבנה במסגרת עסקת קומבינציה בין חברת ש. גוזלן חברה לעבודות בניין ופתוח בע"מ – לימים ש.י.א. רפאל פרוייקטים בע"מ – המצויה בבעלותו של מר שמעון גוזלן ובין מר דברת נחמן והנתבע 1 (בעלי הזכויות במקרקעין אותה עת). הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים. התובעת היא חברה בבעלותו של מר גוזלן אשר מספקת שירותי תחזוקה וניהול בבית המשותף על-פי הסכמי אחזקה פרטניים שנחתמו עם בעלי היחידות בבית המשותף, ביניהם הנתבעים.

2. התביעות בעניינו של הנתבע 1 הוגשו לתקופה שבין 28.06.12 לבין 10.11.13, ולתקופה שבין 28.08.14 לבין 02.05.16, בסכום כולל של 168,293 ש"ח (כולל ריבית פיגורים ומע"מ). התביעות בעניינו של הנתבע 2 הוגשו לתקופה שבין 28.06.12 לבין 10.11.13, ולתקופה שבין 28.08.14 לבין 02.05.16, בסכום כולל של 240,276 ש"ח (כולל ריבית פיגורים ומע"מ). כאן המקום לציין כי ביום 26.1.17, בטרם עבר התיק לטיפול, הגישה התובעת הודעה בדבר תיקון סכומי התביעה וזאת מבלי שניתנה רשות לכך. במסגרת ההודעה הגדילה התובעת משמעותית את סכומי התביעה בציינה כי משעה שהוגשו חוות דעת מומחים מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים רשאית היא לתקן את כתב תביעתה אף מבלי לקבל רשות לכך. אינני מוצאת מקום להתייחס לסכומים מתוקנים אלה שכן לתובעת לא היתה כל זכות לתקן את כתב תביעתה באופן זה ללא קבלת רשות מכבוד המפקחת ענתבי-שרון שדנה בתיק באותה העת. תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מאפשרת לבעל דין לתקן כתבי טענותיו בלי נטילת רשות בתוך 15 יום ממועד המצאת חוות דעת מומחה מטעם בית משפט. במקרה דנן לא מונה כל מומחה מטעם מותב זה וממילא לא הוגשה כל חוות דעת מסוג זה לתיק. לאור האמור התיקון איננו מתקבל. יחד עם זאת אני מקבלת את התיקונים שאינם שנויים במחלוקת הנוגעים להפחתת חובו של הנתבע 1 מן הטעם שרוכש יחידתו שילם חלק מן החוב מושא התביעות נגדו וכן את תיקון הסכומים לאור חישוב השטחים בהתאם למדידות העיריה.

3. עיקרה של המחלוקת נסב סביב הפרשנות שיש לייחס למפתח חלוקת הוצאות אחזקת הרכוש המשותף על רקע ההוראה המצויה במפרט שצורף להסכם הקומבינציה לפיה **"התשלום לפי חלק יחסי של הרוכש בבניין"** והוראות הסכמי האחזקה עליהם חתמו הנתבעים והתובעת. בתוך כך חלוקים הצדדים בשאלה מה דינם של שטחי גג הבית והחניון אשר הוצאו מן הרכוש המשותף במסגרת המפרט, כמו גם בשאלה מה דינם של שטחים משותפים שנעשה בהם, לכאורה, שימוש יחודי על ידי הקבלן או מי מטעמו, לצורך חישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה. לצורך הכרעה בסוגיה שבפניי יש לקבוע כיצד מחושב אותו "חלק יחסי" ומה דינם של השטחים שבמחלוקת. יצוין כי אותו חלק יחסי מוכפל בהוצאות התובעת בבית המשותף בתוספת 15% (cost+15%) ובין הצדדים נטועה מחלוקת אף לגבי רכיב ה-cost.

4. לעמדת התובעת חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה הוא לפי יחס שטח רצפת היחידות שבבעלותם, לרבות שטחים משותפים קומתיים (המונה), אל שטח רצפת כל היחידות וכל השטחים המשותפים (המכנה). לשיטתה, שטחי גג הבית והחניון מהווים "הצמדות" ולא נכס עצמאי כך שאין להביאם במניין השטחים לצורך חישוב חובם של הנתבעים בהוצאות האחזקה. בהקשר זה מפנה התובעת לפסק דינו של כב' השופט גד גדעון אשר ניתן בת"א 9990/99 ד"ר שמלצר מרדכי ואח' נ' ש. גוזלן וחברת ליאת (31.1.10, פורסם בנבו) במסגרתו אישר בית המשפט את שיטת חישוב חלקם של התובעים שם, אף הם בעלי נכסים בבית המשותף דנן, בהוצאות התחזוקה וקבע כי בחישוב זה אין לכלול את שטחי הגג והחניון. שיטת החישוב שאושרה בפסק דינו של כב' השי' גדעון זהה לזו שהחילה התובעת בעניינם של הנתבעים דנן. יצוין כי ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי ובקשת רשות ערעור על פסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דינו של בית המשפט המחוזי בערעור נדחו לעניין זה (ע"א (ב"ש) 30582-03-10 מרדכי שמלצר נ' ש. גוזלן חברה לעבודות פיתוח ובניה בע"מ (פורסם בנבו, 07.09.10) ו-רע"א 7786/10 מרדכי שמלצר נ' ש. גוזלן חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 09.01.11). (להלן – עניין שמלצר).

5. מנגד, עמדת הנתבעים היא כי דינם של שטחי הגג והחניון, כמו גם שטחים שנעשה בהם שימוש ייחודי על ידי הקבלן, כדין יחידה עצמאית וכי יש להביאם במניין השטחים הכולל לחיוב. לצד זאת טענו הנתבעים כי חלק מן ההוצאות (cost) על פיהן נגזרו דמי הניהול בהם חויבו אינן סבירות, ואף חורגות מגדר המוסכם בהסכמי האחזקה עליהם חתמו. כמו כן, כך לשיטתם, עד כה שולמו לתובעת כספים ביתר אותם יש להפחית מכל סכום שיפסק לחובתם בסופו של יום. עוד לעמדת הנתבעים, הנחות שקיבלו הם מעת לעת מהוות "זכות כלכלית" שניתן לממש אף באשר לחובם מושא התביעה.

6. למען שלמות התמונה יצוין כי התביעות שמספרן 60/2015 ו-61/2015 הוגשו בראשיתן לבית משפט השלום במסגרת תא"מ (ב"ש) 24713-01-14 ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ נ' שטיינר ו-תא"מ (ב"ש) 24773-01-14 ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ נ' בן עליזה. בעקבות טענות שהעלו הנתבעים לעניין חוסר סמכות עניינית של בית המשפט לדון בתובענות לאור מהותו של הסכסוך ומעמדה של התובעת כמתחזק במובנו על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) הורה בית המשפט בהחלטותיו מיום 5.4.15 ומיום 6.4.15 על העברת התביעות להמשך בירור בפני המפקח על רישום מקרקעין. התביעות נדונו בתחילה בפני כב' המפקח לשעבר שלומי הייזלר, בהמשך הועברו לדיון בפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון, ועם מינויי כמפקחת באר שבע, טרם החל שלב שמיעת הראיות, הועברו התביעות לטיפול. שתי התביעות הנוספות 107/16 ו-108/16 הוגשו ללשכת המפקח.

המסגרת העובדתית-הסכמית

7. ביום 25.07.95 חתמו הנתבע 1 ומר דברת נחמן על הסכם קומבינציה עם חברת ש. גוזלן חברה לעבודות בניין ופתוח בע"מ המצויה בבעלותו מר שמעון גוזלן (להלן – גוזלן או הקבלן) במסגרתו העבירו הראשונים את זכויותיהם במקרקעין הידועים כגוש 38002 חלקה 6 לקבלן בתמורה לשתי קומות משרדים בבית המשותף אותו התחייב הקבלן להקים על גבי אותם מקרקעין (הסכם הקומבינציה צורף כנספח א' לתצהיר גוזלן) (להלן – הסכם הקומבינציה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. במסגרת המפרט שנחתם מספר ימים לאחר החתימה על הסכם הקומבינציה, ביום 28.7.95, בין חברת עומר דרום, אשר על פי טענת התובעים שלא נסתרה היתה בבעלות הנתבע 1, לבין הקבלן צויין בסעיף 1.10 כי: "השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו בחוק המקרקעין) מסומנים בתשריט מצורף וכוללת חנות (משרד) למסחר ו/או משרדים ואו כל שימוש חוקי אחר, חניות תת קרקעיות, גג המבנה והמחסנים שייך לבעלים" (ההדגשות אינן במקור). בהמשך המפרט (עמ' 8), תחת הכותרת "רכוש משותף" נכתב: "1. חלקים המוצאים מהרכוש המשותף עפ"י המפורט בסעיף 1.10 וכן:

א. חניה פרטית למכירה ו/או ברשות הבעלים.

ב. גג המבנה שייכים ליזם ש. גוזלן בע"מ.

ג. זכויות בניה נוספות או עתידיות שייך ליזם ש. גוזלן בע"מ.

ד. מחסנים בקומות השונות שייך ליזם ש. גוזלן בע"מ."

כן צוין בסוף המפרט כי: "שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחייבים בקשר אליו: עפ"י התקנון המיוחד המצ"ב. יערך חוזה בין הרוכש לחברת האחזקות של המבנה במעמד חוזה רכישה כמקובל במבנים שלובים למסחר ומשרדים על פי הנהוג במקום מסוג זה. התשלום לפי חלק יחסי של הרכוש בבנין" (המפרט צורף כנספח י' לתצהיר גוזלן) (ההדגשות אינן במקור). יצוין כי תקנון כאמור לא נערך בסופו של יום. עוד יצוין, כי למפרט שהוצג לי לא צורף תשריט.

9. בהתאם, ביום 27.01.96, חתמו התובעת והנתבע 1 על הסכם אחזקה (צורף כנספח ב'1 לתצהיר גוזלן). הסכם האחזקה עם הנתבע 2 נחתם ביום 02.05.06 לאחר שרכש יחידה בבית המשותף מעו"ד דברת (שותפו של הנתבע 1 להסכם הקומבינציה) (צורף כנספח ב'2 לתצהיר גוזלן) (להלן ביחד – **הסכמי האחזקה**).

10. במסגרת הסכמי האחזקה הוגדרו "שטחי השירותים" כך: "כל השטחים בפרויקט, שאינן יחידות ו/או שלא הוצמדו ליחידות, בצמידות מיוחדת, ולפי טיבם מיועדים לשימוש כלל הדיירים או מרביתם, וכן שטחים שבבעלות החברה ו/או שהוחכרו לה לדורות והחברה העניקה לדיירי הפרויקט זכות שימוש בהם, בין בתמורה בין שלא בתמורה הכל לפי שיקול דעתה של החברה וכן כל יתר שטחי הפרויקט אשר על פי תכנונם לא יועדו להחכרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כולל חצרות, גינות, רחבות, דרכים, מדרכות וכו' שהינם בבעלות משותפת של דיירי הפרוייקט" (סעיף 2.2).

11. בסעיף 6.8 להסכמי האחזקה התחייבו רוכשי היחידות "להסכים לכך שהסכם זה ירשם אצל מנהל מקרקעי ישראל ובמידה ותוסדר הקרקע בלשכת רישום המקרקעין – בין על ידי הכללתו במסגרת תקנון הבית המשותף של הבנין ובין על ידי רישום הערה כי הוא קיים ומתחייב ובין בכל דרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתה של חברת האחזקה ו/או החברה."

12. אשר להוצאות אחזקת וביצוע השירותים על ידי התובעת נקבע בסעיף 11.1 להסכמי האחזקה כי "...הדיירים מתחייבים לשאת ביחד עם יתר הדיירים בבנין כל אחד לפי חלקו היחסי כמפורט להלן בסעיף 11.2 בכל ההוצאות מכל מן וסוג שהוציאה חברת האחזקה בניהול וביצוע השירותים ובכלל זה הוצאות בקשר לביטוחים, מיסים שיוטלו אם יוטלו על מתן השירותים ו/או ניהולם ו/או ביצועם קרנות שיפוצים וכו'"ב...".

13. בסעיף 11.2 נקבע כי: "חלקם של הדיירים ו/או מי מטעמם בכלל ההוצאות יהי בהתאם למפתח חלוקת הוצאות כפי שיקבע על ידי חברת האחזקה כאשר המודד יהיה מספר שטחה של כל יחידה" (ההדגשה אינה במקור). כן נקבע, כי: "בתמורה לביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, ישלמו הדיירים לחברת האחזקה דמי אחזקה בסכום השווה לשיעור של 15% (חמש עשרה אחוז למאה) מחלקם היחסי של הדיירים בכלל ההוצאות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים לפי הסכם זה" (סעיף 12.1).

14. בסעיף 20.5.1 להסכם האחזקה עליו חתם הנתבע 1 הוסכם והובהר כי: "החישוב של הוצאות האחזקה יעשה בחלוקה לכל היחידות לפי שטחי הנטו של כל יחידה (להבהרה: שטחי הנטו כוללים את כל היחידות שבבנין)". יודגש, כי הבהרה כאמור אינה מופיעה בהסכם האחזקה עליו חתם הנתבע 2.

15. למען שלמות התמונה יצוין כי בין התובעת לנתבע 1 התנהלו תביעות הדדיות במהלך שנת 1999. התביעות הסתיימו בפסק דין אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים לפיהן: "נוסחת חישוב דמי האחזקה על ידי שטיינר החל מיום 01.06.99 ואילך תהא על פי התחשיבים שתערוך ליאת אחזקת מבנים בע"מ כפי שהיא עורכת לשאר המחזיקים בבנין". פסק הדין ניתן ביום 12.5.99 (צורף כנספח יב' לתצהיר גוזלן).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הצדדים בתמצית

16. כאמור עמדת התובעת היא כי חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה הוא על-פי היחס שבין שטח רצפת היחידות שבבעלותם, כולל העמסת שטחים משותפים קומתיים (המונה), לבין שטח רצפת כל היחידות (משרדים וחנויות) וכל השטחים המשותפים (מכנה). לפי הטענה, העמסת שטחי הקומה המשותפים תואמת את הוראות המפרט והסכם האחזקה אשר במובן זה מתנות על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין לפיו חלקו של בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הוא לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח רצפת יתר הדירות בלבד. לטענת התובעת שיטת ההעמסה נוהגת בבית מאז ומעולם. עוד טוענת התובעת כי גם אם נכון כעת לקבוע את חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה על-פי מפתח חלוקה שונה מזה שנהג עד כה כוחו אינו יפה למפרע.

17. אשר לשטחי הגג והחניון נטען, כי אלה הוצאו כדין מגדר הרכוש המשותף לטובת הקבלן, והם בבחינת "הצמדות" שאין להביאם במניין השטחים הכולל לצורך חישוב חובם של הנתבעים בדמי הניהול והאחזקה. מעבר לכך שטחי הגג והחניון אינם נמנים על שטחי השירותים כהגדרתם בהסכם האחזקה, אינם מבוטחים בפוליסות הביטוח של הבית המשותף, אינם נהנים משירותי שמירה וניקיון כשאר שטחי הבית המשותף ולפיכך אינם צריכים להשפיע על גובה הוצאות האחזקה.

18. בתמיכה לתביעתה הגישה התובעת תצהיר מטעם גוזלן, תצהיר מטעם המודד משה שטרית אשר ביצע מדידה של שטחי הבית המשותף בשנת 2001 אליו צורפו תשריטי המדידות (נספחים ז' – ח' לתצהיר גוזלן) וכן חוות דעת מטעמו של רו"ח ירון טרייבנד (להלן – **טרייבנד**) אשר העריך את חובם של הנתבעים בגין הוצאות האחזקה, הן על בסיס המדידות שנלקחו על ידי מר שטרית והן על בסיס מדידות שנלקחו על ידי עיריית באר שבע בשנת 2001.

19. אשר למהות הוצאות האחזקה והניהול שבמחלוקת טענה התובעת כי כלל הוצאותיה, לרבות שמירה, ניהול החברה, הנהלת חשבונות ומזכירות מעוגנות בהסכמי האחזקה ומבוקרות על ידי רואי חשבון אף בהיבט סבירות. עוד נטען, כי הנתבעים מעולם לא פעלו להחלפתה של התובעת בחברה אחרת ואין לטענותיהם בעניין זה על מה לסמוך.

20. מן העבר השני טענו הנתבעים כי בסיס החיוב בדמי הניהול ואחזקה על פי התביעה שגוי מיסודו וכי לאמיתו של דבר עומדת להם יתרת זכות כלפי התובעת. לעמדתם, חלקם בהוצאות האחזקה ודמי הניהול ראוי שייגזר מן היחס שבין שטח רצפת היחידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שבבעלותם אל שטח רצפת כל היחידות בבית המשותף, כאשר דינם של שטחי גג הבית והחניון להימנות על השטח הכולל לחישוב כדין יחידה עצמאית. לעניין זה טענו הנתבעים, כי פעילותו של הקבלן בשטחי גג הבית והחניון מאפיינת עסק פרטי בדומה לנעשה ביחידות הפרטיות וכי אין בעצם הגדרתם על ידי התובעת כ"הצמדות" כדי לשנות את מהותם.

21. לבסוף טענו הנתבעים כי התנהלותה של התובעת בכל הנוגע לחלוקת נטל הנשיאה בהוצאות האחזקה אינה שוויונית וכי יש מבין בעלי היחידות שהופטרו מתשלום חלקם בהוצאות האחזקה בגדרם של הסכמים פרטניים או נהנים משיעור השתתפות מופחת. בהקשר זה טענו הנתבעים כי הנחות שקיבלו מעת לעת מהוות "זכות כלכלית" שעומדת להם כנגד חובם מושא התביעה.

22. בתמיכה לעמדתם צירפו הנתבעים מדידות של שטחי הבית המשותף שנערכו על ידי עיריית באר שבע בשנת 2016 אליהן צורף תשריט, חוות דעת מטעמו של רו"ח חילי גדעון אשר הציג שש חלופות לחישוב חלקם היחסי בהוצאות האחזקה כאשר בכל אותן חלופות הוצגו שטחי גג הבית והחניון כשטחים שיש להביאם במניין השטחים הכולל לחיוב (במכנה) (נספח א' 3 לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1) וכן דו"ח חקירה שנערך על ידי גבריאל דהן. מטעם התביעה העידו גוזלן ורו"ח טרייבנד ומטעם ההגנה העידו הנתבעים, רו"ח חילי וגבריאל דהן.

דיון והכרעה

23. כאמור עיקרה של המחלוקת נסב סביב הפרשנות שיש לייחס למפתח חלקות הוצאות האחזקה על רקע המערכת ההסכמית בין הצדדים. בשלב זה אין עוד מחלוקת בדבר שטחם של היחידות ויתר חלקי הבית המשותף, לגביהם הסכימה התובעת לקבל את המדידות מטעם עיריית באר שבע ולבצע על בסיסן את חישוביה (ראו לעניין זה הודעת התובעת מיום 26.1.17).

24. בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים, וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת מהנסיבות החיצוניות לחוזה. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ראו ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (פורסם בנבו, 3.9.2019); ראו גם ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, פסקה 10 (פורסם בנבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו, ראו גם ע"א 1536/15 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (פורסם בנבו, 8.2.2018). כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פסקה 42 (פורסם בנבו, 6.9.2017).

25. על רקע הלכות אלה אפנה אפוא לבחינת הסכמי האחזקה בנסיבות העניין.

26. תחילה, אסלק מן הדרך את טענת הסף של התובעת לפיה אין מקום לדון בשאלת המפתח לחלוקת הוצאות האחזקה בעניינו של הנתבע 1 לאור הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 12.05.99. אזכיר כי במסגרת אותה פשרה הוסכם כי חלקו של הנתבע 1 בהוצאות האחזקה יקבע באותו האופן שבו נושאים יתר בעלי היחידות בבית המשותף. אלא שהוכח בפניי כי נטל הנשיאה בהוצאות האחזקה אינו שווה בין כל בעלי היחידות. אותם הסכמים פרטניים בהם התקשרה התובעת עם כמה מבין בעלי היחידות ביחס לחלקם בהוצאות התחזוקה, דוגמת עירית באר שבע, מאיינים את ההסכמות אליהן הגיעה התובעת עם הנתבע 1 בשעתו ואין בידי לקבל את טענותיה בדבר הסתמכותה או קיומו של מעשה בית דין לגבי הסכם זה.

27. כמפורט מעלה, בגדרו של סעיף 20.5.1 להסכם האחזקה עליו חתם הנתבע 1 ביום 27.1.96 נקבע כי **"החישוב של הוצאות האחזקה יעשה בחלוקה לכל היחידות לפי שטחי הנטו של כל יחידה (להבהרה: שטחי הנטו כוללים את כל היחידות שבבנין)".** קריאת לשון הסעיף כפשוטה אינה מותירה פתח לפרשנות יצירתית בכל הנוגע למפתח חלוקת הוצאות האחזקה בעניינו של הנתבע. לאמור, כי חלקו של הנתבע בהוצאות האחזקה יהא לפי יחס שטח רצפת היחידה שבבעלותו אל שטח רצפת כל היחידות בבית המשותף, בלא העמסה של שטחים משותפים כפי שנהגה התובעת לבצע.

28. הוראה זו עולה בקנה אחד עם המפתח לקביעת שיעור השתתפותו של בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין לפיו: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. " על פי סעיף זה, שיעור השתתפותו של בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הוא על פי היחס שבין רצפת הדירה שבבעלותו אל שטח רצפת כלל הדירות בבית המשותף.

29. אשר להסכם האחזקה עם הנתבע 2 מיום 25.5.06. בהסכם זה, אשר זהה בתוכנו להסכם האחזקה עליו חתם הנתבע 1 למעט הוראת סעיף 20.5.1, אין הוראה ברורה שבאמצעותה ניתן לעמוד על כוונת הצדדים בכל הנוגע לשיעור השתתפותו של הנתבע בהוצאות האחזקה. ההוראה שלפיה "התשלום לפי חלק יחסי של הרכוש בבניין" עשויה להתפרש כחלק יחסי משטחי היחידות (נטו) כמו גם כחלק יחסי משטחי הבית המשותף בכלל (ברוטו) – שיטת ההעמסה בה נקטה התובעת). בהעדר הסדר מפורש לעניין זה איני מוצאת מקום לקבוע מנגנון חלוקה שונה מזה הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין (ראו קביעה דומה בע"א (ת"א) 1558/04 גרייפמן דן נ' נציגות הבית ברח' חנה רובינא 7,9,11 ת"א (פורסם בנבו, 25.07.04).

30. על כך יש להוסיף את העובדה החשובה שהתובעת הסכימה במהלך ניהול ההליך לילך לפי המפתח הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין (עמוד 25 לפרוטוקול הדיון מיום 25.04.18).

31. לאור האמור אני קובעת כי יש לחשב את חלקם של הנתבעים בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת היחידות שבבעלותם אל שטח רצפת כל היחידות בבית המשותף, ומבטלת את שיטת ההעמסה בה נהגה התובעת (לענין ביטול שיטת ההעמסה ראו גם פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי-שרון בת"א 6/13 (מפקחת על רישום מקרקעין) לב הגבעה ניהול ותחזוקה בע"מ נ' כריכית לבאי בע"מ (פורסם בנבו, 23.02.14)).

32. לאחר שהוכרעה סוגיית המפתח לחלוקת הוצאות האחזקה וקבעתי כי יש לחשב את שיעור השתתפותם של הנתבעים בהתאם לקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, עלי להכריע בשאלה מה דינם של שטחי גג הבית והחניון לצורך חישוב חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות האחזקה. על פי סעיף 58 הנ"ל, במונה ניצב שטח רצפת הדירה ששיעורה מתבקש ובמכנה ניצב סכום שטחי רצפות כלל הדירות. רוצה לומר, רק "דירות" נכללות בחישוב זה ואילו שטחים נוספים אשר אינם מוגדרים כ"דירות" קרי, רכוש משותף והצמדות לא יילקחו בחשבון בעת חישוב חלקו של בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.

33. כזכור, עמדת הנתבעים היא כי דינם של שטחי גג הבית והחניון כדין יחידה פרטית, כלומר "דירה", וכי יש להביאם במניין השטחים הכולל לצורך חישוב חלקם היחסי בהוצאות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האחזקה. זאת בהינתן ששטחים אלה הוצאו מגדר הרכוש המשותף לטובת הקבלן ומצויים בשימוש הבלעדי. עמדת התובעת היא כי דינם של שטחים אלו כדין "הצמדות", קרי הן אינן יחידה עצמאית אלא נלוות לדירה קיימת, ואין להביאם בחישוב חלקם היחסי של הנתבעים כאמור. את עיקר יהבה תולה התובעת בפסק הדין בעניין שמלצר אשר אישר את שיטת חישוב חלקם של התובעים (שם) בדמי האחזקה כפי שקבעה התובעת, וכלשונו: **"יש לקבל גם את דרך חישוב חלקם של התובעים בדמי האחזקה, כפי שחישבה ליאת, על פי היחס בין שטח הרצפה של המשרדים, ושטח היחידות שרכשו רוכשים אחרים בבניין, כאשר בחישוב זה, לא יכללו השטחים שהוצאו כדין מגדר הרכוש המשותף"**.

34. כמתואר מעלה, הבית המשותף מושא התביעה דין טרם נרשם כבית משותף. לו היה נרשם בית זה כבית משותף לא היתה כל מחלוקת בין הצדדים האם שטחי הגג והחניון מהווים "הצמדות" או שמא מהווים הם יחידה נפרדת והדברים היו ברורים. דא עקא, בשים לב למצב העובדתי לפיו הבית לא רשום כבית משותף אין לי אלא לבחון את הראיות שהוצגו בפניי ולדלות מהן את התשובה לשאלה זו. יצוין, כי ממסמכי המכר שהוצגו בפניי לא מצאתי תשובה חד משמעית לשאלה זו והמפרט, אשר אמור להיות מסמך מפתח באשר לשאלה זו, איננו ברור כלל ועיקר ולא מפרט אילו שטחים מהווים הצמדות. כל שיש במפרט לעניין זה הוא פירוט השטחים שהוצאו מן הרכוש המשותף כמפורט בסעיף 8 לעיל.

35. אם כן, דירה מוגדרת בסעיף 52 לחוק כדלקמן: **"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר"**. הפרשנות המקובלת למונח "דירה" היא כל חלל בנוי במבנה של קבע התחום ברצפה, בגג ובקירות, היינו שתחומיו חזותיים וברורים, המהווה חלקה שלמה ונפרדת שיש לה קיום עצמאי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק (ע"א 7260/12 עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וזוב נכסים בע"מ" (פורסם בנבו, 20.11.16); ע"א 11965/05 עזבון המנוח קליין נ' שרון (פורסם בנבו, 27.08.09)).

36. בנסיבות העניין אין מחלוקת כי שטחי הגג והחניון הוצאו מגדר הרכוש המשותף ומהווים רכוש פרטי העומד לשימוש הבלעדי והעסקי של הקבלן. עם זאת, במישור הפיסי ההבדל בין השטחים ברור. בעוד שהחניון מהווה חלל בנוי אשר שטחו מקורה ומוקף במחיצות בכל צדדיו, גג הבית אינו אלא שטח רצפה שאינו מקורה ושמאפייניו אינם כשל "דירה". לפיכך, מקובלת עליי טענת התובעת כי דינו של שטח הגג כדין "הצמדה". לעומת זאת, אין בידי לקבל את טענתה כי הוא הדין לגבי החניון אשר במובן זה עונה להגדרה של "דירה" הן מן הבחינה הפיסית והן מבחינת יעודו לשמש יחידה שלמה ונפרדת. לעניין זה אציין כי ביום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20.07.20 ביקרתי בבית המשותף, בלא ידיעת הצדדים, והתרשמתי כי החניון אכן עומד לרשות בעליו כיחידה שלמה ונפרדת.

37. שיעור ההשתתפות של בעל דירה בבית משותף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף נקבע בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף. חלק זה נגזר מגודל הנכס שברשותו. לא יתכן שלקבלן יהיו שטחים כה גדולים בבית המשותף אשר לא יילקחו בחשבון בעת קביעת שיעור ההוצאות, והתוצאה לפיה החניון יוכר כיחידה עצמאית, דהיינו כ"דירה", מתיישבת עם ההגיון ועושה שכל. לעניין זה יצוין כי לא אחת נקבע בפסיקה, כי מרתף או חניון המהווים יחידות עצמאיות נחשבים ל"דירה" (ע"א 757/76 דור נ' "ליטור" בע"מ (פורסם בנבו, 15.10.78); ע"א 1153/95 כהן נ' מגדל הנביאים בע"מ (פורסם בנבו, 11.02.98)). בדרך זו נרשמים חניונים רבים ברחבי הארץ, זאת להבדיל מגג אשר לעולם לא יירשם כיחידה עצמאית (דירה) אלא כהצמדה ל"דירה". חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בתשריט המודד שטרית שהוגש מטעם התובעת וצורף כנספחים ז' ו-ח' לתצהיר גוזלן. מבט על החניון המופיע בתשריט זה מעלה כי הוא מהווה יחידה עצמאית ונפרדת והוא אף מוגדר כ"דירה" בתשריט זה.

38. לאור האמור אני קובעת כי החניון, להבדיל מהגג, מהווה יחידה עצמאית ושטחו יבוא במניין השטחים הכולל לחישוב חובם של הנתבעים בהוצאות האחזקה.

39. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה יש להביא במניין השטחים לחישוב חלקם היחסי בהוצאות האחזקה גם שטחים המהווים רכוש משותף עליהם השתלטו שוכרים מטעם הקבלן. הדרך להתמודד עם פלישות לרכוש המשותף היא בהגשת תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש וכך על הנתבעים לפעול בעניין זה. לקיחה בחשבון של שטחים משותפים וראייתם כ"דירה" לצורך חישוב חלקו היחסי של בעל דירה בהוצאות האחזקה חוטאים למבנה הבית המשותף ולא זו התרופה למצב הדברים הבעייתי שתואר.

40. מכאן אעבור לבחינת מהותן של הוצאות האחזקה שבמחלוקת. כמפורט לעיל הנתבעים טענו כי חלק מן ההוצאות בהן חויבו אינן סבירות ואף חורגות מגדרם של הסכמי האחזקה או כי לא הוצאו כלל. בתוך כך נטען כי הוצאות בגין שמירה, הנהלת חשבונות ומזכירות מהוות הוצאות אישיות של התובעת שאינן חלק מן השירותים עליהם הוסכם במסגרת הסכמי הניהול. נוסף על כך טענו הנתבעים כי יש לחלץ מן ההוצאות לפיהן חושבו דמי הניהול את הוצאות התובעת בגין מתן שירותי תחזוקה ליחידות ולשטחים אשר בבעלות הקבלן. התובעת מצדה עמדה על כך שכלל הוצאותיה הנלקחות בחשבון לצורך חישוב דמי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הניהול מעוגנות בהסכמי האחזקה. בהיבט הסבירות טענה כי הוצאותיה בוקרו על ידי רואה חשבון ולפיכך אין כל מקום להתערב בהן. בכלל זה טענה התובעת כי העסקתה של רותי גוזלן, אשת הקבלן, בתפקיד עוזרת מנכ"ל מופיעה בדוחות הכספיים לתקופה הרלוונטית לתביעה ולפיכך אין לערער אחר הוצאה זו. כן נטען כי הוצאות בגין הנהלת חשבונות ומזכירות הן חלק מן השירותים המחוייבים בהסכמי האחזקה.

41. עיון בהסכמי האחזקה מעלה כי בניגוד לטענת הנתבעים, שירותי שמירה וניהול אכן נמנים על השירותים שהתובעת התחייבה לספק. בסעיף 2 להסכמי האחזקה מוגדרים השירותים כך: **"השירותים – הפעלה, ניהול, תיקון, אחזקה שוטפת, חידוש, תפעול המעלות, התאורה, בדיק, גינון, ניקיון, ניקוז, שמירה, ביטוח ושירותים אחרים לרבות ניהול וצבירה של קרנות לחידוש והחלפת מתקנים וציוד אשר לדעת חברת האחזקה דרושים לתפעול התקין של הפרויקט בשטחי השירותים ובמתקנים והציוד המצויים בהם..."** (ההדגשה אינה במקור).

42. בהקשר זה יש לדחות את טענות הנתבעים בנוגע לנחיצותם של שירותי השמירה שכן בהתאם לסעיף 10 להסכמי האחזקה נחיצותם והיקפם של שירותים אלה הם עניין שהוסכם לגביו שיהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של התובעת: **"מוסכם בזאת כי באם תחליט חברת האחזקה לספק שירותי שמירה – היקפם של שירותי השמירה יהיה כפי שיקבע על ידי חברת האחזקה מפעם לפעם ובכל מקרה לא תחשב חברת האחזקה 'כשומר' על היחידות או על תחולתן או על הבניין לעניין חוק השומרים תשכ"ז 1967, או האחריות על פיו."**

43. אשר להוצאות בגין שירותים אלה הוסכם בסעיף 11.1 להסכמי האחזקה באופן שאינו משתמש לשני פנים כי: **"חברת האחזקה תוציא את כל ההוצאות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים וזאת על חשבונם של הדיירים ו/או מי שיבוא מטעמם..."**. ההנחה כי בעצם התחייבותה של התובעת להחזיק משרד בו תרוכזנה פעולות האחזקה, הניהול וביצוע השירותים המסופקים על ידה כמפורט בסעיף 4.2 להסכם האחזקה, יש לראות את הוצאותיה בגין הנהלת חשבונות ומזכירות כהוצאות שלא יכללו בחישוב דמי הניהול היא חסרת כל ביסוס.

44. גם הטענה לחיובם של הנתבעים בהוצאות פיקטיביות ואישיות של התובעת דינה להידחות. אין מחלוקת כי הוצאות התובעת בגין העסקתה של גב' גוזלן מופיעות בדו"חותיה הכספיים לשנים הרלוונטיות לתביעה וכי אלה בוקרו ונחתמו על ידי רואי חשבון חיצוניים מטעמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בטענה כי אין לגביה של גבי גוזלן הסכם העסקה, דוח שעות נוכחות או עדות לכך שאכן עבדה אין מאום - לבטח לא משקל נגד ראייתי לאמור בדוחות הכספיים. הנתבעים, שעליהם נטל הראייה להוכיח כי מדובר בהוצאה פיקטיבית כנטען על ידם, לא זימנו את גבי גוזלן לעדות על מנת שתעיד על מהות או היקף עבודתה אצל התובעת, והימנעותם מלהעידה פועלת לרעתם. דברים אלה מקבלים משנה תוקף שעה שאל מול ההימנעות מהעדת הגבי גוזלן עומדים דו"חות מבוקרים של רואי חשבון.

45. זאת ועוד דו"ח החקירה מטעמו של גבריאל דהן אשר צירפו הנתבעים בתמיכה לטענותיהם בדבר שירותי תחזוקה שניתנים לכאורה ביחידות ובשטחים שבבעלות הקבלן, מבוסס על מידע שנמסר לעד מצד גורמים שלישיים שאף הם לא נקראו לעדות בפניי. לפיכך אני מוצאת לדחות טענות הנתבעים אף בעניין זה.

46. אשר לסבירות ההוצאות, עדותו של רו"ח חילי מטעם הנתבעים חיזקה דוקא את עמדת התובעת. ראו דבריו בעמוד 128 לפרוטוקול הדיון מיום 25.04.18 שורות 6-18:

"ת: הדו"חות האלה הם דו"חות מבוקרים, עבר עליהם רואה חשבון, אם הוא החליט שהוא רשם הוצאות אחזקה.

ש: כן

ת: אז זה קדוש בעיני.

ש: וראית כמה מאזנים מבוקרים?

ת: כן

ש: ואם רואה החשבון היה אמור לבחון אותם כהוצאה ולהגיטימיות שלה, אז מבחינתך זה הוצאות מוכרות ולגיטימיות?

ת: כן, אני התייחסתי לדו"חות הכספיים המבוקרים בתור תורה מסיני, אני גם כותב את זה."

ובהמשך:

"ש: הבנתי. תגיד לי אתה עסקת בביקורת או בדיקת מאזנים, הוצאות, הכנסות, של חברות ניהול ואחזקה, עסקת בזה אי פעם?

ת: חברות ניהול ואחזקה.

ש: כמו מתחזקים, כמו ניהול קניונים, כמו ניהול אחר, אני לא יודע.

ת: לא.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ש: אף פעם לא עסקת?

ת: לא

ש: כלומר אתה לא יודע נניח מניסיוןך כרואה חשבון אם ההוצאה היא ריאלית, או לא ריאלית, או צריך יותר או פחות.

ת: לא, אני מתעסק בנושאים אחרים.

ש: לא בתחום הניהול של חברות אחזקה?

ת: לא, לא.

ש: אתה חושב שזה אותו דבר בכל חברה, נניח לפי מחזור כספי?

ת: כל חברה יש לה את הניואנסים שלה. אני מאמין שיש לי מספיק ניסיון בשביל גם לראות דו"חות כאלה ולהבין מה קורה שם. זה לא חברת כלל.

ש: כמה אתה חושב צריך לעלות ניהול, משרות ניהול של חברה שהמחזור הכספי שלה נניח הוא חצי מיליון שקלים בשנה?

ת: אני לא יודע.

ש: אין לך מושג?

ת: לא."

47. הנה כי כן, עדותו של רו"ח חילי מטעם הנתבעים אין בה כדי להוכיח כי הוצאות התובעת אינן סבירות. הדבר לא הוכח כלל על ידי הנתבעים ואף רו"ח חילי בעדותו מציין במפורש כי דו"חות מבוקרים "קדושים" הם בעיניו.

48. לעומתו, רו"ח טרייבנד מטעמה של התובעת העריך בחוות דעתו כי סקירת דו"חותיה הכספיים של התובעת למן שנת 2011 מעלה כי הוצאותיה מקובלות וסבירות. עדותו בנושא זה לא הופרכה ולא נסתרה. מסקנתי היא אם כן כי ההוצאות לגביהן טענו הנתבעים אינן חורגות מגדרם של הסכמי האחזקה עליהם חתמו או מתחום הסביר והמקובל בנסיבות העניין.

49. בהקשר זה אציין כי לא נעלמה מעיני טענתם של הנתבעים בדבר התנהלות בלתי תקינה מצדה של התובעת בכל הנוגע לאותם הסדרים פרטניים שיש לה עם כמה מבין בעלי היחידות בבית המשותף, ובהחלט ניתן למצוא בה טעם לפגם. יחד עם זאת טענות מסוג אלו אינן יכולות לבוא כטענת הגנה בתביעה לתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף ואין בהן, כשלעצמן, כדי להצדיק את מחדלם של הנתבעים מהשתתפות בהוצאות האחזקה (ראו לעניין זה פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון בתיק 13/16 **נציגות הבית המשותף נ' מרגלית מרים** (פורסם בנבו, 23.7.17)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. מכל מקום שוכנעתי כי אין באותם הסדרים פרטניים מיטיבים כדי להשליך על חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה. לשאלתי בעניין זה השיב רו"ח חילי מטעם הנתבעים כי העובדה שבעל דירה מאן דהוא אינו נושא בהוצאות האחזקה או נושא בשיעור מופחת, אינה משנה את גובה ההוצאות אשר במובן זה מהוות "פיקס פרייס" כלשונו, אלא את גובה ההכנסות בלבד (עמוד 133 לפרוטוקול הדיון מיום 25.04.18 שורות 1-3).

51. מכאן לטענה כי הנחות שקיבלו הנתבעים מעת לעת מהוות "זכות כלכלית" שעומדת להם כנגד חובם מושא התביעה. ראשית, אף אם ניתן להכיר באינטרס ההסתמכות אליו מכוונים הנתבעים בטענתם זו, אפשר שכוחו היה יפה לו היו הנתבעים ממשיכים לשלם את חובם "תחת מחאה" ואולם שעה שהנתבעים חדלו מלקיים את חובם כלפי התובעת כלל, אותה הסתמכות אינה ראויה עוד להגנה. מקובלת עלי טענת התובעת לפיה מטרת ההנחה שניתנה לנתבעים היתה להקטין את נזקה כתוצאה מאי תשלום חלקם היחסי בהוצאות כלל ולהימנע מהליכים משפטיים. גוזלן הבהיר זאת בפשטות רבה (עמוד 57 שורות 8-18 ועמודים 59-58 שורות 17-27 ושורות 1-4 (בהתאמה) לפרוטוקול הדיון 25.04.18):

"ש: האם אתה בא ואומר ששני הלקוחות פה באים ומראים מבחינתם שכל אחד מהם קיבל הנחה בשיעור של 20% או 17%, לא היו דברים מעולם?

ת: זה לא מבוסס על כלום, זה דברים שאמרתי בהערכות מסוימות, כן. אם בא בנאדם ואומר לך, תשמע נראה לי שזה לא יהיה הסכום הזה, וזה יהיה פחות, ואנחנו נעשה את הביקורת, ונצטרך לעדכן, אז אנחנו הולכים לפי המצב הזה, כדי לשרוד את התקופה הזאת, ולקבל כספים לתוך החברה הזאת שהיא תתקיים, ולא לממן אותה במאות אלפי שקלים, כמו שהיא חייבת לי באופן אישי ולחברות שלי, מאות אלפי שקלים כתוצאה מאי תשלום של אנשים, של הדיירים האלה."

...

"ש: עכשיו, אתה בא ואומר שזה קרה במשך הרבה זמן, ולא נותן לזה תוקף חוקי, כי לא עשית איתם הסכם כתוב, זה מה שאתה אומר?

ת: זה אתה אומר לא אני.

ש: אז אני שואל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת: אני בדיוק ציינתי את הדברים בהתאם לדרישות. אנחנו מחפשים להיות בצורה של תפקוד נעים וטוב עם הדיירים, יש דיירים בעייתיים שלא משלמים, והיו לנו כמה כאלה שהיינו בבתי משפט, וזה מתארך ל-12 – 10 שנה, וזה מביא אותי למצבים של צורך בהפקדה של כספים פרטיים שלי לקיום החברה על מנת שהיא לא תקרוס, ואני מממן אותם, ואני לא מקבל לא ריבית ולא הצמדה, במאות אלפי שקלים.

ש: יפה.

ת: כתוצאה מזה שהם לא משלמים. אז אני אמרתי, האינטרס שלי תמיד הוא לגבות קודם כל מה שמסכימים.

ודאי שהסדר כזה "נופל" שעה שהנתבעים חדלו מלקיימו ואין כל מקום להסתמך עליו כעת.

52. אעבור לדון בשאלת חיובם של הנתבעים בריבית פיגורים. סעיף 16 להסכם האחזקה שעניינו פיגורים בתשלומים קובע כי: "פיגור הדייר בתשלום סכומים המגיעים לחברת האחזקה, יומר החוב לשקלים כפי ערכו במועד התשלום, ומאותו מועד ואילך יחוייב הדייר בתשלום ריבית פיגורים על הסכומים שבפיגור בשיעור המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל חשבון החברה, על משיכת יתר חריגה בחשבון עו"ש דביטורי בצרוף 1% (אחוז אחד) לכל חודש".

53. לעמדת הנתבעים, הריבית על פי סעיף 16 להסכם האחזקה היא למעשה פיצוי מוסכם שאין מקום לפסוק לטובת התובעת לאור התנהלותה בנסיבות העניין, למצער יש להעמידה בשיעור מופחת בהתחשב בכך שהמחלוקת היא כנה וממשית.

54. הפסיקה קבעה זה מכבר כי סעיף הסכמי הדן בריבית פיגורים יש לסווג כסעיף של "פיצוי מוסכם" והכלל הוא כי הוספת סעיף כאמור במסגרת הסכם הנכרת בין צדדים היא לגיטימית ותקפה. לפיכך, ככלל הנטייה היא לכבד את רצון הצדדים ולהורות על אכיפתה של תניית פיצוי מוסכם (ראה: ע"א 300/77 רוזנר נ' בניני ט.ל.מ. חברה לבניין ופיתוח, פ"ד לב (3) 682, ע"א 18/89 חשל חברה למסחר ונאמנות בע"מ נ' פרידמן, פ"ד מו (5) 257).

55. עוד נפסק, כי נוכח הוראת סעיף 15(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, הפיצויים המוסכמים יפסקו לפי מה שהסכימו הצדדים ואף ללא צורך בהוכחת נזק, וזאת כל עוד הם מקיימים יחס סביר באשר לנזק שניתן היה לצפותו מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה (ע"א 532/83 יהודה סיני השקעות בע"מ נ' פישל, פ"ד מ(4) 319).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראו לעניין זה גם ע"א 8506/13 **זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ** (פורסם בנבו, 26.08.15).

56. בענייננו הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו כי שיעור הריבית שנקבע הוא חריג ואף לא הצביעו על יחס בלתי סביר בינו ובין הנזק שניתן היה לצפותו בעת כריתת החוזה. בטענה כי מדובר במחלוקת כנה אין מאום שכן ככל שטענות הנתבעים התקבלו הרי שסכום החוב ירד אך אין בכך כדי להשפיע על הריבית על החוב שיוותר. לכך יש להוסיף כי הנתבעים נמנעו מלפעול לצמצום חובם כלפי התובעת על דרך של הפקדת סכום כלשהו באשר לחוב מושא התביעה.

57. יצוין כי חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בכך שעניין החיוב בריבית פיגורים נדון במסגרת ערעור שהגישה התובעת על פסק דינו של בית משפט השלום (גב' השופט ג. גדעון) בעניין שמלצר. בית המשפט המחוזי (כב' הש' א. ואגו) קיבל את הערעור וקבע כי אין לשלול מן התובעת את זכותה לריבית פיגורים חוזית על הסכומים שנפסקו לטובתה, בשיעור הקבוע בהסכמי האחזקה.

58. יחד עם זאת וכיוון שההליכים בתביעות שבכותרת נמשכו פרק זמן ארוך במיוחד (התביעות הוגשו בשנים 2015 ו-2016) זאת בין היתר נוכח חילופי מותב זה שלוש פעמים במהלך ניהול ההליך, מוצאת אני לנכון לקצר חלקית את תקופת הריבית ההסכמית זאת כיוון שהתארכות תקופת ניהול התביעה חורגת מגבולות הנזק שניתן היה לצפותו בעת כריתת החוזה. לפיכך, הריבית תקוצר לתקופה של 4 שנים ממועד היווצרות החוב. לאחר מכן ישא החוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל (ראו לעניין זה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעש"א 24703-03-18 **כהן ואח' נ' ר. סיטי ניהול בע"מ** (פורסם בנבו, 22.11.18) וכן פסק הדין בת"א 1552/07 **הליגה למניעת מחלות ריאה תל-אביב, עמותה רשומה נ' שיר משכנות ותיקים בע"מ** (פורסם בנבו, 03.10.18).

59. לסיום מוצאת אני לדחות את טענת הנתבעים לפיה יש לזקוף סכומים ששילמו בעבר ביתר על חשבון חובם מושא התביעה. לאור העובדה שהוכחה בפניי לפיה בין הצדדים שרר עובר לתקופה הרלוונטית לתביעה הסדר לפיו הנתבעים מקבלים הנחה של 17% איני מוצאת מקום להידרש ולהתערב בחישוב לגבי תקופה זו. תקופה זו מהווה בעיניי מעגל מוסכם וסגור שאין להתערב בחישוביו כעת. כל קביעותיי רלוונטיות לתקופת התביעה ותו לא. קביעה זו מייתרת בעצם את התיקון שביצעה התובעת בכתב התביעה בכך שהגדילה את סכומי התביעה על ידי כך שהכלילה בתביעה שנים מוקדמות יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. באשר לפסק הדין עליו נשענת התובעת בעניין עש"א (חי') 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים נ' נציגות הבית המשותף בשד' המגינים 53 חיפה** (פורסם בנבו, 8.4.13) (להלן: **עניין אייל מנחם**) ומכוחו טוענת היא גם אם יקבע מפתח שונה מזה שעל פיו שולמו דמי הניהול עד לתקופת התביעה הרי שעליו לחול מכאן ואילך ואין הוא תקף למפרע, אני מוצאת לנכון לאבחן בין נסיבות פסק דין זה לנסיבות דנן. מחומר הראיות שהוצג לפניי עולה כי לאורך כל השנים היתה נטועה בין הצדדים מחלוקת בנוגע לשיטת החישוב, הדבר בא לידי ביטוי למשל בהנחה לה זכו הנתבעים בשנים שקדמו לשנות התביעה והרי בעניין אייל מנחם נקבע כי שיטת החישוב החדשה תחול ממועד העלאת הטענה על ידי התובע. זאת ועוד, בשונה מעניין אייל מנחם שם שרר נוהג אחיד במשך שנים באשר לשיטת החישוב, הרי שהוכח לפניי כי בעניינינו שיטת החישוב כלפי כלל בעלי הדירות אינה אחידה ויש כאלה המשלמים על פי מפתח שונה לחלוטין. לכך יש להוסיף כי בעניין אייל מנחם היה קיים כאמור נוהג של שנים לפיו שולמו הוצאות האחזקה והתובע שם ביקש לסטות מנוהג זה ולשלם על פי המנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. שונים הדברים במקרה דנן בהם המנגנון מעוגן בהסכם הניהול והוא לא השתנה וכל שהיה נתון לפתחי במסגרת פסק דין זה היה ליצוק תוכן לסעיפי ההסכמים.

סוף דבר

61. אני מקבלת את התביעה באופן חלקי וקובעת כי הנתבעים ישאו בחובם כלפי התובעת וזאת על פי העקרונות הבאים:

א. שטחי היחידות ושטחי הרכוש המשותף ייקבעו על פי מדידות עירית באר שבע כמוסכם על הצדדים (נספח א'2 לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1).

ב. חלקם של הנתבעים בהוצאות האחזקה יחושב לפי יחס שטח רצפת היחידות שבבעלותם במונה אל שטח רצפת כלל היחידות בבית המשותף במכנה. שטח החניון, להבדיל משטח הגג, יובא במניין השטחים לחיוב (במכנה), כששטחו יקבע על פי מדידות העיריה (רמפה 76.5 מ"ר + חניון 778.18 מ"ר).

ג. התקופה הרלוונטית לתביעה היא כמפורט בסעיף 2 לעיל. בעניינינו של הנתבע 1 לא תובא בחשבון התקופה שלאחר 31.12.14.

ד. ריבית הפיגורים תיקבע על-פי סעיף 16 להסכמי האחזקה אך זאת לתקופה של 4 שנים בלבד ממועד היווצרות החוב. לאחר מכן יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כחוק עד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק:
2/60/2015
2/61/2015
2/107/2016
2/108/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ה. הוצאות התובעת (הCOST) על פיהן נערך חישוב דמי הניהול יוותרו בעינן.

64. התובעת תגיש פסיקתא לחתימתי באישור רו"ח טרייבנד בהתאם לעקרונות דלעיל וזאת בתוך 14 יום.

65. הנתבעים יישאו בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 20,000 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעת בתוך 30 ימים שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כב' אב תש"פ, 17 אוגוסט 2020.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין